



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0151197-49.2016.8.14.0301

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32)

AUTOR: SINTESE ENGENHARIA LTDA

REU: SONIA MARIA FERREIRA BARBOSA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por SINTESE ENGENHARIA LTDA em face de SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA, visando à extinção de obrigação pecuniária decorrente da resolução de um acordo previamente homologado judicialmente, em virtude de alegado inadimplemento da parte requerida.

Em 02 de dezembro de 2022, a requerida SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA apresentou petição (ID 82936351), solicitando a juntada de extrato da subconta judicial e/ou extrato de todos os depósitos que a parte autora, SÍNTESE ENGENHARIA LTDA, supostamente teria efetuado no presente feito, considerando o deferimento dos depósitos em consignação judicial. Requereu, ainda, a intimação das partes para manifestação após a juntada dos extratos.

Em 14 de fevereiro de 2023, a requerida SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA protocolou petição (ID 86672395) requerendo o levantamento do valor atualizado disponível no processo, referente aos depósitos efetuados pela autora SINTESE ENGENHARIA LTDA.

A requerida destacou que, embora pleiteasse o levantamento do valor incontroverso, o litígio principal versava sobre um "maior alegado" por ela, restando incontroverso apenas o valor constante na petição inicial (ID 69617838, fl.7). Mencionou que o processo foi protocolado em 07 de março de 2016 e que 41 (quarenta e um) meses de depósitos já haviam transcorrido. Para tanto, forneceu seus dados bancários para a expedição de alvará judicial via transferência. Ressaltou, expressamente, que o pedido de levantamento não implicava

desistência do andamento regular do processo, nem das demais ações conexas.

Em Despacho proferido em 09 de março de 2023 (ID 88315108), este Juízo analisou o pedido de levantamento formulado pela requerida. Observou-se que a consignação realizada pela autora se fundava na resolução de um acordo homologado judicialmente, em razão de alegado inadimplemento da demandada. O despacho apontou que a rescisão contratual estava sendo impugnada em outras demandas, a saber, os Processos nº 0422635-54.2016.8.14.0301 (ação declaratória de nulidade de rescisão contratual) e nº 0227240-27.2016.8.14.0301 (ação de reintegração de posse).

Diante da aparente incompatibilidade entre o levantamento do valor consignado (fundado na rescisão) e a existência de ações que buscavam restabelecer o contrato, o Juízo intimou a autora SINTESE ENGENHARIA LTDA para que informasse, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda possuía interesse no prosseguimento dos referidos processos.

Em resposta ao despacho supracitado, a requerida SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA apresentou petição em 24 de março de 2023 (ID 89602669). A requerida esclareceu que todos os processos mencionados no despacho (0227240-27.2016.8.14.0301 e 0422635-54.2016.8.14.0301) tramitavam desde 2016 sem sentença ou decisão sobre seu pedido de liminar no processo de reintegração de posse, o que lhe causava grande angústia e prejuízo.

Afirmou, categoricamente, que não tinha interesse em desistir da presente demanda nem dos outros processos, e que não efetuaría o levantamento do valor se isso implicasse o fim das demais ações. Requereu, assim, o prosseguimento de todos os feitos, especialmente os Processos nº 0227240-27.2016.8.14.0301 e nº 0422635-54.2016.8.14.0301.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A presente Ação de Consignação em Pagamento foi ajuizada com o escopo de permitir que a parte autora, SINTESE ENGENHARIA LTDA, se desonere de uma obrigação pecuniária que entende devida, em face da requerida SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA, em um contexto de resolução de acordo judicialmente homologado. A consignação em pagamento, instituto jurídico previsto nos artigos 334 e seguintes do Código Civil e nos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui um meio liberatório do devedor, permitindo-lhe extinguir a obrigação quando o credor se recusa a receber o pagamento, ou quando há incerteza sobre quem deva legitimamente recebê-lo, ou ainda nas demais hipóteses legais.

No caso em tela, a análise da pretensão consignatória deve ser realizada à luz de um fato superveniente de extrema relevância: a **improcedência da ação declaratória de nulidade de rescisão contratual (Processo nº 0422635-54.2016.8.14.0301)**.

Esta decisão judicial, ao rejeitar o pleito de anulação da rescisão, consolidou a

validade e a eficácia do desfazimento do acordo que originou a obrigação objeto da presente consignação.

Com a rescisão contratual validada por decisão judicial transitada em julgado ou em fase de execução, a base jurídica para a consignação em pagamento se altera substancialmente. A obrigação que a autora busca extinguir não é mais aquela decorrente de um contrato em vigor, mas sim aquela que surge como consequência da própria rescisão contratual.

A requerida SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA, em sua petição de ID 86672395, expressamente reconheceu que o valor consignado pela autora, conforme detalhado na petição inicial (ID 69617838, fl.7), é *incontroverso*.

Este reconhecimento, aliado à validação da rescisão contratual, reforça a adequação do depósito para a finalidade liberatória. Se a rescisão é válida, os valores consignados pela autora representam a quantia que ela entende devida em razão do desfazimento do vínculo contratual.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 545, § 1º, estabelece que, se o réu alegar que o depósito é insuficiente, o autor poderá completá-lo.

No presente caso, a requerida não alegou insuficiência para o valor já depositado, mas sim a existência de um "maior alegado" que, em tese, seria devido além do montante consignado.

Contudo, a improcedência da ação que visava anular a rescisão contratual impõe o deferimento da presente consignação.

A finalidade precípua da ação de consignação em pagamento é a liberação do devedor da obrigação, mediante o depósito da quantia devida.

A manifestação anterior da requerida (ID 89602669) de que não desistiria das ações conexas, incluindo a ação declaratória de nulidade de rescisão contratual, perde sua força argumentativa no que tange à presente consignação, uma vez que a referida ação já foi julgada improcedente.

A validade da rescisão contratual, agora confirmada, torna a consignação em pagamento um instrumento adequado para a quitação dos valores devidos em decorrência desse desfazimento.

Dessa forma, considerando a improcedência da ação que buscava anular a rescisão contratual, impõe-se a declaração de procedência da ação de consignação em pagamento para o montante já consignado, com a consequente liberação da autora da obrigação correspondente.

A discussão sobre o "maior alegado" pela requerida, se ainda persistir, deverá ser objeto de demanda própria, com fundamento na validade da rescisão, e não mais na sua anulação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 335 e seguintes do Código Civil, e nos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil, e considerando a manifestação da requerida SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA, bem como a **improcedência da ação declaratória de nulidade de rescisão contratual (Processo nº 0422635-54.2016.8.14.0301)**, que valida a rescisão do acordo que deu origem à presente consignação, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na presente Ação de Consignação em Pagamento, Processo nº 0151197-49.2016.8.14.0301, para declarar extinta a obrigação da autora SINTESE ENGENHARIA LTDA em relação ao valor incontroverso consignado nos autos, conforme reconhecido pela requerida na petição de ID 86672395 e na petição inicial (ID 69617838, fl.7).

Em consequência, **AUTORIZO** o levantamento do valor atualizado depositado nos autos pela requerida SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA, mediante expedição de alvará judicial ou ordem de transferência bancária, conforme os dados fornecidos na petição de ID 86672395:

- **NOME:** SÔNIA MARIA FERREIRA BARBOSA
- **CPF:** 227.523.662-72
- **BANCO:** ITAÚ
- **AGÊNCIA:** 9653
- **CONTA CORRENTE:** 00248-6

A presente decisão, ao declarar a procedência da consignação, reconhece a validade da quitação da obrigação nos termos do depósito efetuado, em consonância com a eficácia da rescisão contratual confirmada judicialmente.

Custas processuais e honorários advocatícios deverão ser suportados pela requerida, em razão da procedência da consignação para o valor incontroverso, nos termos do artigo 546 do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do depósito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o alvará/ordem de transferência conforme determinado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém 12 de agosto de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Para ter acesso aos documentos do processo, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
VOLUME 1-otimizado_1 (1).pdf	Petição Inicial	22071210400900000000066377079
VOLUME 1-otimizado_1 (10).pdf	Documento de Migração	22071210401200000000066377085
VOLUME 1-otimizado_1 (11).pdf	Documento de Migração	22071210401300000000066377088
VOLUME 1-otimizado_1 (12).pdf	Documento de Migração	22071210401500000000066377092
VOLUME 1-otimizado_1 (13).pdf	Documento de Migração	22071210401700000000066377096
VOLUME 1-otimizado_1 (14).pdf	Documento de Migração	22071210401900000000066377098
VOLUME 1-otimizado_1 (15).pdf	Documento de Migração	22071210402000000000066377100
VOLUME 1-otimizado_1 (16).pdf	Documento de Migração	22071210402300000000066377405
VOLUME 1-otimizado_1 (17).pdf	Documento de Migração	22071210402400000000066377407
VOLUME 1-otimizado_1 (18).pdf	Documento de Migração	22071210402500000000066377408
VOLUME 1-otimizado_1 (19).pdf	Documento de Migração	22071210402800000000066377410
VOLUME 1-otimizado_1 (2).pdf	Documento de Migração	22071210403000000000066377412
VOLUME 1-otimizado_1 (20).pdf	Documento de Migração	22071210403100000000066377416
VOLUME 1-otimizado_1 (21).pdf	Documento de Migração	22071210403300000000066377419
VOLUME 1-otimizado_1 (22).pdf	Documento de Migração	22071210403400000000066377987
VOLUME 1-otimizado_1 (23).pdf	Documento de Migração	22071210403600000000066377989
VOLUME 1-otimizado_1 (24).pdf	Documento de Migração	22071210403700000000066377990
VOLUME 1-otimizado_1 (25).pdf	Documento de Migração	22071210403900000000066377991
VOLUME 1-otimizado_1 (26).pdf	Documento de Migração	22071210404100000000066377992
VOLUME 1-otimizado_1 (27).pdf	Documento de Migração	22071210404100000000066377993
VOLUME 1-otimizado_1 (3).pdf	Documento de Migração	22071210404400000000066377994

VOLUME 1-otimizado_1 (4).pdf	Documento de Migração	22071210404500000000066377995
VOLUME 1-otimizado_1 (5).pdf	Documento de Migração	22071210404700000000066378010
VOLUME 1-otimizado_1 (6).pdf	Documento de Migração	22071210404800000000066378011
VOLUME 1-otimizado_1 (7).pdf	Documento de Migração	22071210404900000000066378012
VOLUME 1-otimizado_1 (8).pdf	Documento de Migração	22071210405000000000066378013
VOLUME 1-otimizado_1 (9).pdf	Documento de Migração	22071210405100000000066378015
VOLUME 2-otimizado_1 (1).pdf	Documento de Migração	22071210405300000000066378016
VOLUME 2-otimizado_1 (10).pdf	Documento de Migração	22071210405400000000066378019
VOLUME 2-otimizado_1 (11).pdf	Documento de Migração	22071210405600000000066378142
VOLUME 2-otimizado_1 (12).pdf	Documento de Migração	22071210405700000000066378143
VOLUME 2-otimizado_1 (13).pdf	Documento de Migração	22071210405800000000066378145
VOLUME 2-otimizado_1 (14).pdf	Documento de Migração	22071210405900000000066378146
VOLUME 2-otimizado_1 (15).pdf	Documento de Migração	22071210410100000000066378149
VOLUME 2-otimizado_1 (16).pdf	Documento de Migração	22071210410100000000066378151
VOLUME 2-otimizado_1 (17).pdf	Documento de Migração	22071210410300000000066378153
VOLUME 2-otimizado_1 (18).pdf	Documento de Migração	22071210410500000000066378163
VOLUME 2-otimizado_1 (19).pdf	Documento de Migração	22071210410600000000066378165
VOLUME 2-otimizado_1 (2).pdf	Documento de Migração	22071210410700000000066378167
VOLUME 2-otimizado_1 (20).pdf	Documento de Migração	22071210410800000000066378170
VOLUME 2-otimizado_1 (21).pdf	Documento de Migração	22071210411000000000066378172
VOLUME 2-otimizado_1 (22).pdf	Documento de Migração	22071210411000000000066378174
VOLUME 2-otimizado_1 (23).pdf	Documento de Migração	22071210411300000000066378176
VOLUME 2-otimizado_1 (24).pdf	Documento de Migração	22071210411300000000066378291
VOLUME 2-otimizado_1 (25).pdf	Documento de Migração	22071210411500000000066378292
VOLUME 2-otimizado_1 (26).pdf	Documento de Migração	22071210411600000000066378293
VOLUME 2-otimizado_1 (27).pdf	Documento de Migração	22071210411800000000066378294
VOLUME 2-otimizado_1 (28).pdf	Documento de Migração	22071210412000000000066378295

VOLUME 2-otimizado_1 (29).pdf	Documento de Migração	22071210412100000000066378296
VOLUME 2-otimizado_1 (3).pdf	Documento de Migração	22071210412200000000066378297
VOLUME 2-otimizado_1 (30).pdf	Documento de Migração	22071210412400000000066378302
VOLUME 2-otimizado_1 (31).pdf	Documento de Migração	22071210412500000000066378303
VOLUME 2-otimizado_1 (32).pdf	Documento de Migração	22071210412700000000066378304
VOLUME 2-otimizado_1 (33).pdf	Documento de Migração	22071210412800000000066378306
VOLUME 2-otimizado_1 (34).pdf	Documento de Migração	22071210412900000000066378308
VOLUME 2-otimizado_1 (4).pdf	Documento de Migração	22071210413100000000066378310
VOLUME 2-otimizado_1 (5).pdf	Documento de Migração	22071210413200000000066378312
VOLUME 2-otimizado_1 (6).pdf	Documento de Migração	22071210413300000000066378319
VOLUME 2-otimizado_1 (7).pdf	Documento de Migração	22071210413400000000066378321
VOLUME 2-otimizado_1 (8).pdf	Documento de Migração	22071210413500000000066378323
VOLUME 2-otimizado_1 (9).pdf	Documento de Migração	22071210413600000000066378325
VOLUME 3-otimizado_1 (1).pdf	Documento de Migração	22071210413700000000066378327
VOLUME 3-otimizado_1 (10).pdf	Documento de Migração	22071210413900000000066378579
VOLUME 3-otimizado_1 (11).pdf	Documento de Migração	22071210413900000000066378580
VOLUME 3-otimizado_1 (12).pdf	Documento de Migração	22071210414000000000066378598
VOLUME 3-otimizado_1 (13).pdf	Documento de Migração	22071210414100000000066378599
VOLUME 3-otimizado_1 (14).pdf	Documento de Migração	22071210414200000000066378600
VOLUME 3-otimizado_1 (15).pdf	Documento de Migração	22071210414200000000066378601
VOLUME 3-otimizado_1 (16).pdf	Documento de Migração	22071210414300000000066378602
VOLUME 3-otimizado_1 (17).pdf	Documento de Migração	22071210414400000000066378603
VOLUME 3-otimizado_1 (18).pdf	Documento de Migração	22071210414500000000066378604
VOLUME 3-otimizado_1 (19).pdf	Documento de Migração	22071210414500000000066378894
VOLUME 3-otimizado_1 (2).pdf	Documento de Migração	22071210414600000000066378895
VOLUME 3-otimizado_1 (20).pdf	Documento de Migração	22071210414700000000066378898
VOLUME 3-otimizado_1 (21).pdf	Documento de Migração	22071210414800000000066378900

VOLUME 3-otimizado_1 (22).pdf	Documento de Migração	22071210414800000000066378902
VOLUME 3-otimizado_1 (23).pdf	Documento de Migração	22071210414900000000066378904
VOLUME 3-otimizado_1 (24).pdf	Documento de Migração	22071210414900000000066378907
VOLUME 3-otimizado_1 (25).pdf	Documento de Migração	22071210415000000000066379030
VOLUME 3-otimizado_1 (26).pdf	Documento de Migração	22071210415100000000066379031
VOLUME 3-otimizado_1 (27).pdf	Documento de Migração	22071210415100000000066379032
VOLUME 3-otimizado_1 (28).pdf	Documento de Migração	22071210415200000000066379033
VOLUME 3-otimizado_1 (29).pdf	Documento de Migração	22071210415200000000066379034
VOLUME 3-otimizado_1 (3).pdf	Documento de Migração	22071210415300000000066379036
VOLUME 3-otimizado_1 (30).pdf	Documento de Migração	22071210415300000000066379038
VOLUME 3-otimizado_1 (31).pdf	Documento de Migração	22071210415400000000066379048
VOLUME 3-otimizado_1 (32).pdf	Documento de Migração	22071210415500000000066379049
VOLUME 3-otimizado_1 (33).pdf	Documento de Migração	22071210415500000000066379050
VOLUME 3-otimizado_1 (34).pdf	Documento de Migração	22071210415600000000066379052
VOLUME 3-otimizado_1 (35).pdf	Documento de Migração	22071210415600000000066379053
VOLUME 3-otimizado_1 (36).pdf	Documento de Migração	22071210415700000000066379055
VOLUME 3-otimizado_1 (37).pdf	Documento de Migração	22071210415700000000066379057
VOLUME 3-otimizado_1 (38).pdf	Documento de Migração	22071210415800000000066379066
VOLUME 3-otimizado_1 (39).pdf	Documento de Migração	22071210415800000000066379069
VOLUME 3-otimizado_1 (4).pdf	Documento de Migração	22071210415900000000066379071
VOLUME 3-otimizado_1 (40).pdf	Documento de Migração	22071210420000000000066379073
VOLUME 3-otimizado_1 (41).pdf	Documento de Migração	22071210420000000000066379075
VOLUME 3-otimizado_1 (42).pdf	Documento de Migração	22071210420100000000066379077
VOLUME 3-otimizado_1 (43).pdf	Documento de Migração	22071210420200000000066379179
VOLUME 3-otimizado_1 (44).pdf	Documento de Migração	22071210420300000000066379186
VOLUME 3-otimizado_1 (45).pdf	Documento de Migração	22071210420300000000066379187
VOLUME 3-otimizado_1 (46).pdf	Documento de Migração	22071210420400000000066379188

VOLUME 3-otimizado_1 (47).pdf	Documento de Migração	22071210420500000000066379189
VOLUME 3-otimizado_1 (48).pdf	Documento de Migração	22071210420600000000066379190
VOLUME 3-otimizado_1 (49).pdf	Documento de Migração	22071210420800000000066379191
VOLUME 3-otimizado_1 (5).pdf	Documento de Migração	22071210420900000000066379192
VOLUME 3-otimizado_1 (50).pdf	Documento de Migração	22071210421000000000066379196
VOLUME 3-otimizado_1 (51).pdf	Documento de Migração	22071210421100000000066379197
VOLUME 3-otimizado_1 (52).pdf	Documento de Migração	22071210421100000000066379198
VOLUME 3-otimizado_1 (6).pdf	Documento de Migração	22071210421200000000066379199
VOLUME 3-otimizado_1 (7).pdf	Documento de Migração	22071210421300000000066379200
VOLUME 3-otimizado_1 (8).pdf	Documento de Migração	22071210421400000000066379201
VOLUME 3-otimizado_1 (9).pdf	Documento de Migração	22071210421500000000066379202
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	22102814034723100000076692762
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	22102814034723100000076692762
Petição Requer devolução de prazo e habilitação de adv	Petição	22112610063591500000078477388
Certidão	Certidão	22120209240908600000078841178
Certidão	Certidão	22120209240908600000078841178
Petição requer juntada de subconta judicial.	Petição	22120212305966000000078870624
Petição Sonia Barbosa pede levantamento de valor	Petição	23021412335490200000082307342
Despacho	Despacho	23030912533063200000083801307
Petição Sônia Barbosa	Petição	23032419261098800000084968441
Habilitação nos autos	Petição	24030417214297800000103480453
Petição	Petição	24082017023862900000115701775